Hỏi bị cáo Hành:

Vì sao có ý định đi giật đồ

Ai là người lái xe, ai là người trực tiếp giật đồ.

Hỏi bị hại:

Chị phản ứng ntn khi bị giật đồ

Lúc day chuyền bị giật chị túm lại được tay của bị cáo hay day chuyền.

7/ pt không hoãn vì anh Minh là người chứng kiến. Mọi ý kiến anh Minh đã thể hiện trong biên bản lấy lời khai.

8/ việc chị Huyền đề nghị là không có căn cứ Điều 46 BLTTHS.

9/

- phạm tội lần đầu
- đã thành khan khai báo
- lời khai của Hành là không đáng tin cậy vì Hành còn nhỏ tuổi, tâm lý chưa ổn định.
- Sẽ bồi thường mọi chị phí điều trị và tài sản mà Hùng và Hành đã lấy.

10/ dơn kc

Phần phản biện:

Không có ý kiến phản biện

Góp ý: câu 4 sao lại "Bào chữa theo hướng giảm nhẹ TNHS"? trong trường hợp này theo tôi thì phải bào chữa theo hướng không phạm tội cướp tài sản (Điều 133) mà chỉ đủ yếu tố cấu thành tội cướp giật tài sản (Điều 136) có mức hình phạt nhẹ hơn.

ĐỀ 5 **LSHS/TN-05/240**

Khoảng 21 giờ ngày 02/7/2004, trên đường từ thôn TĐ, xã HĐ về xã HN, huyện KT, tỉnh H, Phạm Văn Hiếu (sinh năm 1978) gặp Đặng Bá Hùng (sinh năm 1979). Hiếu rủ Hùng về nhà Hiếu chơi, Hùng đồng ý. Hiếu chở Hùng bằng xe đạp của mình, khi đến ngang khu vực kho lương thực xã HN, do đường rất xấu nên Hiếu vấp phải ổ gà làm cho xe đạp bị đổ, Hùng bị ngã. Cùng lúc đó, có một thanh niên (sau này mới biết tên là Nguyễn Văn Mạnh, người xóm bên) đi xe mini Nhật từ phía sau đâm vào xe của Hiếu. Hùng từ phía sau túm tóc và đánh Mạnh, Hiếu thấy vậy cũng lao vào đấm đá Mạnh làm Mạnh lăn xuống bờ ruộng. Hùng lao theo đánh tiếp và dùng tay bóp cổ Mạnh. Anh Mạnh chống cự quyết liệt và hô "Cướp, cướp". Hiếu thấy xe của Mạnh để trên đường nên đã lấy đạp đi luôn, còn Hùng vẫn ở lại đánh nhau với Mạnh và bị Mạnh dùng gạch đập vào đầu làm Hùng bị choáng. Mấy người dân trong làng nghe thấy tiếng hô cướp liền chạy ra can, sau đó đưa cả hai đi cấp cứu ở trạm xá.